



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/122/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כב' המפקח על רישום מקרקעין

מר ארז שטיינברג

תובעים:

1. שהם אברהם
 2. שהם דורית
- באמצעות ב"כ: עו"ד גלעד ליכטר

- נ ג ד -

נתבעים:

1. מורזובסקי לאון
 2. מורזובסקי יהודית
- שד' בנימין 79, נתניה

פסק דין

לפני תביעה שעניינה במתן "צו עשה" המורה לנתבעים שלא להחנות את רכבם בשטח הרכוש המשותף, ולחיוב הנתבעים בהוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד.

רקע, טענות הצדדים וההליכים

1. עסקינן בבית משותף בשדרות בנימין 79, נתניה, הבנוי על חלקה 35 בגוש 8260 (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף נרשם בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם, אולם בנושאים הרלוונטיים לתביעה התקנון המוסכם שותק, ולכן יחול התקנון המצוי.
2. התובעים הם בעלים של דירה בבית המשותף הידועה כחלקת משנה 13, לדירת התובעים צמודה חניה מקורה המסומנת באות ה' בתשריט הבית המשותף. התובעים אינם מתגוררים בדירה ונוהגים להשכירה לאחרים.
3. הנתבעים הם בעלים של דירה אחרת בבית המשותף הידועה כחלקת משנה 11. לדירת הנתבעים לא צמודה חניה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/122/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. לטענת התובעים, בתמצית, הנתבעים, מחנים את רכבם ברחבת החניה שהיא רכוש משותף בסמוך לחניה המוצמדת לדירת התובעים (להלן: "שטח המחלוקת"), באופן שמפריע לשוכרים מטעם התובעים להיכנס ולצאת מחנייתם ופוגע בקניינם. נוסף לכך, פניות אל הנתבעים לחדול ממנהגם, נענו בסירוב והנתבעים הודיעו לתובעים כי ימשיכו לחנות באותו המקום. לכתב התביעה צירפו התובעים חוות דעת של שמאי מקרקעין, ממנה עולה, בין היתר, כי המרחק בין המקום שבו מחנים הנתבעים את רכבם לבין החניה המוצמדת הוא 3.3 מטר בלבד, מרחק המקשה על כניסת ויציאת רכבים ועלול להביא לירידת ערך הדירה. נוסף על כך צורף לכתב התביעה, מכתב ועד הבית לדיירי הבית מיום 17.3.2021 לפיו כל חניה של הדיירים שאינה בחניות המוצמדות אלא ברחבת החניה המשותפת – אינה בהרשאת הדיירים. כמו כן, עתרו התובעים למתן סעד כספי בסך של 9,605 ש"ח, הכולל את החזר הוצאות ההליך וכן תשלום בסך 2,000 ש"ח, פיצוי בגין עגמת נפש.
5. בכתב ההגנה טענו הנתבעים, בתמצית, כי הם מחנים את רכבם באותו המקום מזה עשרות שנים ומעולם לא נטען כלפיהם כי העמדת הרכב במיקום זה יוצרת הפרעה כלשהי. לטענת הנתבעים, התביעה הוגשה שלא בתום לב, שכן מטרת התובעים היא לאפשר לשוכרים מטעמם להעמיד שני רכבים, רכב אחד בחניה הצמודה ורכב שני מאחוריו בחניה כפולה ובכך להגדיל את דמי השכירות שהם גובים. הנתבעים סבורים, כי המחלוקת האמיתית מקורה ברצון השוכרים מטעם התובעים להחנות את רכבם השני בחניה כפולה (שמאחורי החניה המוצמדת). לגישת הנתבעים, אין כל פסול בהעמדת רכבם בשטח המחלוקת, כל עוד אינו מפריע לאחרים ולטענתם, מרחק של 3.3 מטר בין רכבם לבין רכב השוכרים מטעם התובעים, כלל אינו מפריע להם להיכנס ולצאת מהחניה בקלות, ולפיכך, מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף.
6. בדיון קדם המשפט הראשון בתיק מיום 6.10.2021, מחקו התובעים את הסעד שעניינו פיצוי כספי בגין עגמת נפש והתיק נקבע לשמיעת ראיותיהם של הצדדים. ביום 7.11.2021 הגישו התובעים תיק מוצגים מטעמם, הנתבעים בחרו שלא להגיש תיק מוצגים.
7. ביום 2.1.2022 התקיימה ישיבת הוכחות בתיק. מטעם התובעים העיד התובע 1 בעצמו, וכן מר דניאל עוזרי חבר נציגות הבית המשותף. מטעם הנתבעים העיד מר ויצמן אליאל - השוכר מטעם התובעים וכן הנתבע 1 בעצמו. בסיומו של הדיון סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה.
8. לאור מינויה לשיפוט של המפקחת (כתוארה אז) א' שחל, התיק הועבר לטיפול, ומכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע.

דיון והכרעה

המסגרת המשפטית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/122/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. בהלכה הידועה שנקבעה בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 648 (1974) (להלן: "עניין וינטרס"), ומצוטטת בפסקי דין רבים העוסקים בסוגיית שימוש ברכוש המשותף, נקבע כי בעל דירה זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר במקרקעין, על פי תנאי המקום והזמן, ובלבד שלא ימנע מבעל דירה אחרת לעשות את אותו שימוש, וזאת גם בלי לקבל את הסכמת האסיפה הכללית.

10. אשר לשימוש ברכוש המשותף לצרכי חניה נקבע בעניין וינטרס כך:

"במקומנו או בזמננו שימוש במכוניות הוא נפוץ עד כדי כך, כתוצאה מזה הצורך במציאת מקום חנייה למכוניות (לאו דווקא ברשות הרבים) נעשה חיוני ודוחק עד שיש לראות בחנייה במקום מתאים בתוך שטח הבית שימוש רגיל שהוא כורח המציאות".

11. הדברים נכתבו בישראל של שנת 1974, כשהמחסור בקרקע ורמת צפיפות כלי הרכב היתה נמוכה בשיעור ניכר ביחס למצב היום, קרוב ל-50 שנה לאחר שניתן פסק הדין בעניין וינטרס.

12. בית המשפט העליון ממשיך וקובע בעניין וינטרס כי:

"סמכותה של האסיפה הכללית מוגדרת בסעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק והיא: "...קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור חשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". פירוש הדבר, שמה שהאסיפה הכללית מתירה בנוגע לשימוש ברכוש המשותף – מותר, ומה שהיא אוסרת – אסור" (הדגשה אינה במקור).

13. בע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 823 (1974), (להלן: "עניין פרשקר") נקבע כי -

"דין הוא, שכל אחד מבעלי הדירות רשאי לעשות שימוש ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר והחניית מכוניות הוא בכלל זה, כמו שביאר השופט ברנזון ב- ע"א 549/73 הנ"ל, חניית מכוניות ברכוש המשותף אין בה משום תפיסת חזקה, וממילא אין בה משום הסגת- גבול, של שאר בעלי הדירות, השימוש הוא חולף בעל הדירה שחנה רכבו היום במקום פלוני יכול למצוא מחר שאותו מקום כבר נתפס על- ידי שותפו, ולא יהא רשאי לבוא עמו בטרוניה בשל כך. משל למה הדבר דומה: לעלייה לדירה דרך חדר המדרגות, בעל דירה עולה לדירתו ועובר לצורך כך בחדר המדרגות, תופס במהלכו לרגע קט קטע מחדר המדרגות שהוא רכוש משותף, אך אין תפיסתו מגיעה לדרגת קניית חזקה, ואין בכך כדי למנוע אחרים מלעשות כמוהו. שהיית המכונית החונה יכול שתהיה ארוכה משהיית אדם בחדר המדרגות, אך כזו כן זו היא חולפת, ואינה חורגת מגדר שימוש על-ידי כולם ברכושם של כולם. כל עוד התקנון המוסכם אינו קובע אחרת והאסיפה הכללית לא אסרה, חניית רכב ברכוש המשותף אינה בחזקת אסור".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/122/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. העולה מפסקי הדין בעניין וינטרס ובעניין פרשקר לעיל, הוא, כי הכלל שנקבע בפסיקה המאפשר שימוש סביר ברכוש המשותף, לרבות לצרכי חניה, חל כל עוד האסיפה הכללית של הבית לא אסרה זאת במפורש על כל בעלי הדירות.

15. לפיכך ולצורך הכרעה בהליך זה, יש לדון בשתי שאלות מרכזיות, האחת, היא האם אסיפת הדיירים בבית אסרה על חנית רכבים ברחבת החניה ברכוש המשותף? אם התשובה לשאלה זו - חיובית, מתייטר הצורך לדון בשאלה האם חניה ברחבת החניה הוא שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, שכן די בהחלטת אסיפת הדיירים כדי להורות לנתבעים לחדול מלהחנות את רכבם בשטח המחלוקת.

16. ברם, אם התשובה לשאלה זו שלילית, או אם קיים ספק באשר לקיומה או לתוקפה של החלטה כאמור, יש לבחון האם החנית רכבם של הנתבעים במיקום שבו הוא חונה על פי כתבי הטענות, היינו בשטח המחלוקת, הוא בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף.

האם דיירי הבית אסרו על חניה ברכוש המשותף?

17. בהתאם להוראות סעיף 5(א) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, מוסמכת האסיפה הכללית -

**"קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו ... והסדר העניינים האחרים
הנובעים מהשכנות בבית המשותף"**

18. בהתאם לסעיף 12(א) לתקנון המצוי "החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות".

19. סעיף 71 (א) לחוק המקרקעין קובע כי -

**"החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב
כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי
קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח לעיון בכל עת סבירה לכל בעל דירה".**

20. המלומד פרופ' מיגל דויטש קובע כי אפשר לראות את "ספר ההחלטות" כ- "רישום סדור כלשהו של פרטיכלים של החלטות" (מ. דויטש, קניין, כרך א', בעמ' 741 ה"ש 241).

21. ולענייננו: אין חולק כי בהליך דן לא הוגשה כראיה פרוטוקול או החלטה כתובה של אסיפת דיירים בנושא. אולם, מעדותו של מר עוזרי עולה כי במועד כלשהו בעבר נתקבלה החלטה אחת או מספר החלטות של האסיפה הכללית של דיירי הבית המורה לדיירים שלא להחנות ברכוש המשותף, וכי הנושא נדון, לא אחת, בשיחות ובפגישות (שורות 18-20, עמ' 4 לפרוטוקול מיום 2.1.2022).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/122/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. עוד ציין מר עוזרי בעדותו כי החלטות אלו נתקבלו לאורך השנים, וכי נושא זה עלה בכל אסיפת דיירים אך לא יצאה החלטה, וכי יש רוב מוחלט בין דיירי הבית המעוניין בכך (שורות 38-39, בעמ' 4, שורות 21-9, עמ' 5 לפרוטוקול מיום 2.1.2022).

23. האם ניתן להסתפק בעדותו **בעל פה** של מר עוזרי ולקבוע כי רוב דיירי הבית אסרו על חניה ברכוש המשותף? לטעמי, התשובה לכך – שלילית, וזאת רק מן הטעם שהחלטה בנושא בעל השלכות קנייניות מהותיות על זכויות וחובות דיירי הבית לא קיבלה ביטוי בכתב, כנדרש בחוק המקרקעין.

24. ברי כי בהיעדר תיעוד כתוב אי אפשר לבחון האם התקבלה החלטה כדין, בתוך כך אי אפשר לקבוע מתי ההחלטה התקבלה, האם נמסרה הודעה לדיירי הבית ופורסמה כנדרש, האם התקבלה ברוב הדרוש על פי ההוראות שבחוק המקרקעין, וכיו"ב. בעניין זה אבהיר כי אין בכוונתי להטיל דופי בעדותו של מר עוזרי אלא להדגיש כי חוק המקרקעין מחייב שהחלטות אסיפת הדיירים יקבלו ביטוי ברישום סדור כלשהו. אף מר עוזרי בעדותו השיב כי אין ביכולתו להציג מסמך, שכן **"יכול להיות שעשו טעות שלא הוציאו החלטה"** (שורה 21 בעמ' 5 לפרוטוקול מיום 2.1.2022). לטעות זו, יש גם השלכות משפטיות.

25. בנסיבות אלו, קיים בעיני קושי לא מבוטל לקבוע כי החלטה שלא נרשמה כלל ושעל קיומה, אם בכלל, אפשר ללמוד רק מעדות בע"פ, היא החלטה כדין בעלת תוקף מחייב כלפי כל בעלי הדירות.

26. מאחר שלא הוכח בפניי כי נתקבלה החלטת אסיפה כללית כדין האוסרת על חניה בשטח המחלוקת, אבחן כעת האם השימוש שעושים הנתבעים הוא בגדר שימוש סביר שאינו גורע מזכויותיהם של יתר בעלי הדירות או מונע שימוש זהה מבעל דירה אחרת.

האם החניה ברכוש המשותף היא שימוש סביר?

27. בנסיבות דנן, אני סבור שהשימוש שעושים הנתבעים בשטח המחלוקת **אינו** שימוש רגיל וסביר על פי המבחנים שהותוו בפסיקה. להלן נימוקיי.

28. ראשית, מההנחיות המקצועיות עבור תקנות החניה, 2016 (מוצג ט-1 למוצגי התובעים) עולה כי הרוחב הנדרש למעבר בין רכבים ברמת שירות 3 שהיא הנמוכה ביותר הוא 3.75 מטר. בחקירתו הנגדית אישר נתבע 1 כי המרחק בין הרכב שלו לחנית השוכר מטעם התובעים הוא 3.3 מטר בלבד (שורות 33-34 בעמ' 7 לפרוטוקול מיום 2.1.2022). לפיכך, רוחב שטח התמרון שנותר מקצה החניה המוצמדת למקום שבו חונים הנתבעים בשטח המחלוקת, **קטן** מאשר הנדרש על פי תקן ההנחיות המקצועיות גם על פי רמת השירות הנמוכה ביותר.

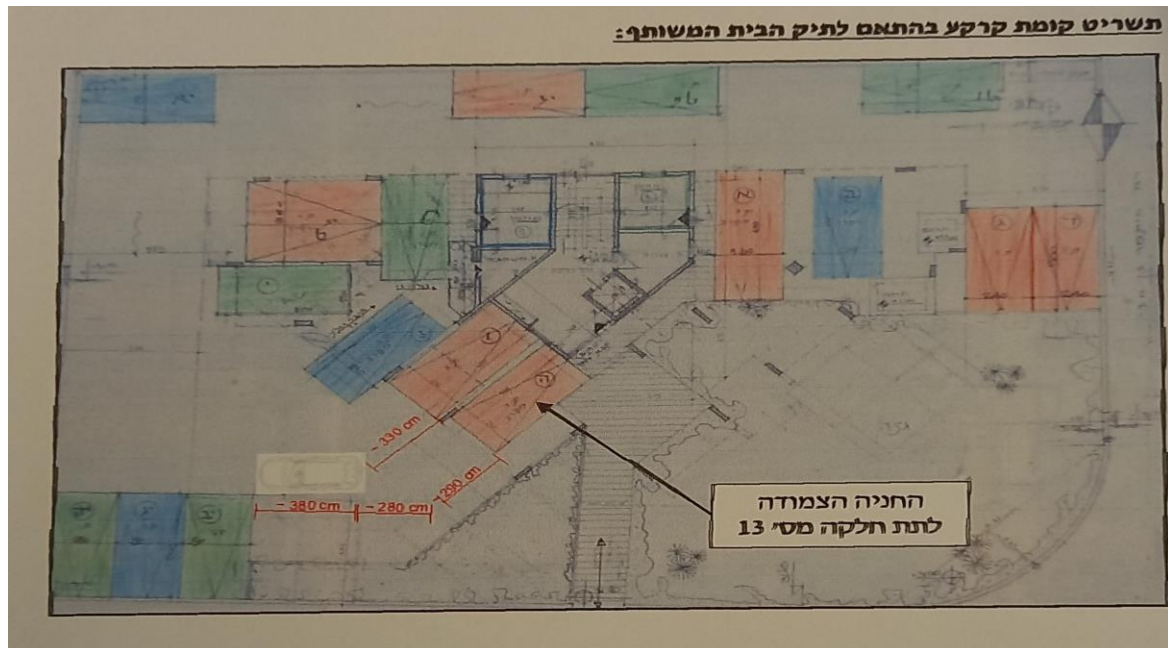
תיק: 7/122/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. שנית, הוכח כי בחנית הנתבעים בשטח המחלוקת יש משום הפרעה לתנועה ולתמרון אל החניה וממנה, כפי שעולה מעדותו של מר אליאל ויצמן (שורות 16-41 בעמ' 6 לפרוטוקול מיום 2.1.2022), עדות שלא נסתרה. בהקשר זה יצוין כי נתבע 1 ציין כי ברשותו סרטונים שיש בהם להפריך את עדותו של מר ויצמן בדבר קשיים בתמרון אולם סרטונים אלה לא הוגשו כראיות במסגרת ההליך השיפוטי (שורות 28-29 בעמ' 6 לפרוטוקול מיום 2.1.2022). בהקשר זה, קובעת ההלכה כי הימנעותו של בעל דין מלהביא ראיה רלבנטית המצויה ברשותו, פועלת לחובתו, שכן ניתן להסיק כי אותה ראיה, לו היתה מוצגת, היתה תומכת בגרסת יריבו (ר', מיני רבים, בע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף, נבו 27.7.08 בפסקה 26). משכך, העובדה כי הנתבעים נמנעו מלהציג את סרטונים מטעמם, על אף הצהרתם הברורה בדיון כי ברשותם סרטונים כאלו, תומכת אף היא במסקנה בדבר ההפרעה הנגרמת עקב חנית הנתבעים בשטח שבמחלוקת.

30. שלישית, מעיון בתמונות שהוגשו על ידי התובעים (מוצג ז' למוצגי התובעים), ובתשריט שבחוות דעתו של השמאי י" אדוני (מוצג ו' למוצגי התובעים), הרי שלא יכולה להיות מחלוקת כי יש בחניה בשטח המחלוקת משום הגבלה ביכולת התמרון של התובעים או השוכרים מטעמם.

להלן קטע מתשריט שבחוות הדעת מטעם התובעים עליו הוספו סימונים בנוגע למיקום החניה הצמודה לדירת התובעים, סימון רכב הנתבעים והמרחקים שבין מיקום הרכב לבין החניה הצמודה:



31. עיינו הראויות, שקל יותר להיכנס ולצאת מחנייתם המוצמדת של התובעים, בודאי אם נדרשת גם נסיעה לאחור ("רוורס") לשם כך, במצב שבו לא חונה כל רכב בשטח המחלוקת מאשר במקרה בו חונה בשטח המחלוקת רכב כלשהו. הגבלה והפרעה זו, יוצרת לטעמי, פגיעה קניינית ברורה בזכותם

תיק: 7/122/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של התובעים. נוסף על כך אני סבור כי התובעים או השוכרים מטעמם אינם צריכים לעמוד בפני סיכון נוסף ומיותר לפגיעה ברכבם או בכלי רכב אחרים (ר' עדות עוזרי בשורות 45-47 בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 2.1.2022) אך בשל רצונם של הנתבעים להחנות את רכבם ברכוש המשותף בשטח המחלוקת. זכותם של התובעים להיכנס ולצאת אל ומהחניה המוצמדת לדירתם בצורה ישרה ובטוחה.

32. רביעית, הנתבעים לא הגישו חוות דעת נגדית מטעמם, ואף לא הגישו תיק מוצגים מטעמם, חרף העובדה שהדבר התאפשר להם (ראו החלטה מיום 6.10.2021), ולא עלה בידם להפריך או לסתור את גרסת התובעים.

סיכום

33. לאור כל האמור לעיל, ניתן בזאת צו האוסר על הנתבעים להחנות את רכבם בשטח החנייה שבמחלוקת, מששוכנעתי על יסוד העדויות והראיות, כי יש בכך שימוש לא סביר ברכוש המשותף בתנאי הזמן והמקום הנוכחיים.

34. אשר להוצאות ההליך - תקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "**התקנות**"), קובעת כי ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, במרוצת השנים הובהר בפסיקה כי פסיקת הוצאות בשיעור ריאלי מהווה נקודת מוצא בלבד, וכי יש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [ע"א 7627/20 **אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ**, בפסקה 6 (נבו, 24.02.2022); ע"א 1645/15 **אדלר נ' לבנת**, פסקה 26 (נבו, 1.9.2015); ע"א 2617/00 **מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית**, פ"ד ס(1) 618, 600 (2005)].

35. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, לרבות הסעד המבוקש, כמו כן נתתי דעתי להתנהלות הצדדים ולשלב בו הסתיימה התביעה - התוצאה שאליה הגעתי היא כי הנתבעים ישלמו לתובעים, בתוך 30 יום מהיום, את הוצאות ההליך כדלקמן: אגרה - 654 ש"ח, שכ"ט ע"ד - 5,850 ש"ח, שכ"ט המומחה מטעם התובעת 1,755 ש"ח.

36. סכום אשר לא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום שנקבע לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל.

37. בהקשר זה אני מוצא לנכון להעיר כי אין בידי לקבל את טענת הנתבעים בדבר חוסר תום לב של התובעים בהגשת התובענה. התובענה לא רק שהיתה מוצדקת אלא גם היתה נדרשת לשם הפסקת חניית הנתבעים בשטח המחלוקת.

ניתן בלשכתי היום, 24 באוגוסט 2022, כ"ד אב תשפ"ב, בהיעדר הצדדים. המזכירות תודיע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/122/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**ארזי שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**